PARECER

DA: SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

PARA: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PROCESSO Nº: 12.458/2026
ASSUNTO: Solicitação de aditamento ao Contrato de Concessão nº 14/2023 para implantação de estruturas metálicas tipo carport destinadas à instalação de sistemas de geração de energia fotovoltaica no Centro Municipal de Reabilitação, na UPA e no Postão/ARE I.

Trata-se de processo administrativo instaurado a partir de requerimento apresentado pela IP Barretos Concessionária de Cidade Inteligente S/A, responsável pela execução do Contrato de Concessão Administrativa nº 14/2023 – PPP Cidade Inteligente, objetivando a implantação de estruturas metálicas tipo carport para suporte de módulos fotovoltaicos no Centro Municipal de Reabilitação, na Unidade de Pronto Atendimento – UPA e no Postão, identificado pelo CMOG como Ambulatório de Referência em Especialidades – ARE I.

A proposta técnica e econômica identificada pelo código ORC-2026-002 prevê investimento inicial – CAPEX – de R$ 468.868,26 (quatrocentos e sessenta e oito mil, oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos), com pagamento indicado em 10 (dez) parcelas, além de custo operacional recorrente – OPEX – de R$ 1.438,98 (mil, quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e oito centavos) mensais, a incidir após a primeira instalação e durante o período remanescente da concessão.

Constam dos autos, entre outros documentos, o requerimento da concessionária, propostas técnica e financeira, planilha orçamentária, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, cotações comerciais, o Anexo 3 – Indicadores de Desempenho, Mecanismo de Pagamento e Garantias, minuta do contrato de concessão e manifestação favorável do Comitê de Monitoramento e Gestão – CMOG quanto à formalização do aditamento.

O Departamento de Licitações e Contratos encaminhou o processo para análise jurídica e orientações quanto ao prosseguimento.

É o relatório.

A análise jurídica, nesta etapa, deve concentrar-se na regularidade da instrução necessária à eventual formalização do aditamento, sem substituir as avaliações de conveniência administrativa, necessidade da solução, adequação técnica, formação dos preços e metodologia econômico-financeira, matérias afetas aos setores técnicos, à fiscalização contratual, ao CMOG, ao Verificador Independente e à autoridade competente.

Este documento foi assinado digitalmente por CASSIANE DE MELO FERNANDES em 20/07/2026 ás 12:00:30.

A Lei Federal nº 11.079/2004 determina que os contratos de parceria público-privada estabeleçam a repartição objetiva dos riscos entre as partes e as formas de remuneração. No mesmo sentido, a cláusula 6.7 da minuta contratual juntada aos autos dispõe que o reequilíbrio econômico-financeiro deve observar a Matriz de Riscos e admite a contribuição do Verificador Independente. A recomposição, portanto, pressupõe a demonstração do evento que afetou a equação contratual, do risco atribuído ao Poder Concedente, do nexo causal e do impacto financeiro efetivamente suportado.

No caso concreto, subsiste questão contratual antecedente. Na proposta financeira de março de 2026, a concessionária afirma expressamente que os carports não integram o escopo originalmente contratado. Por outro lado, o CMOG registra que essas estruturas constituem solução técnica indispensável para viabilizar a obrigação de implantação do sistema de geração fotovoltaica originalmente previsto na concessão. A própria minuta contratual inclui no objeto a implantação, a operação e a manutenção de usina fotovoltaica e atribui à concessionária, em regra, a captação dos recursos e os riscos inerentes à execução do objeto.

Também se mostra necessária a comprovação técnica da alegada impossibilidade de instalação dos módulos nas coberturas dos imóveis. Embora o CMOG faça referência a levantamentos da Secretaria Municipal de Obras, não consta laudo ou relatório técnico circunstanciado, acompanhado da respectiva responsabilidade técnica, que identifique as limitações estruturais de cada edificação, compare as alternativas possíveis e justifique as áreas, fundações, quantidades de módulos e especificações dos carports propostos.

Sob o aspecto econômico, a documentação demanda compatibilização. A proposta inicial indicava CAPEX de R$ 416.050,00, enquanto a proposta posterior passou a R$ 468.868,26. A planilha consolidada utiliza composições próprias, e as cotações anexadas apresentam escopos e quantitativos distintos, inclusive quanto ao número de módulos destinado a cada unidade, além de exclusões relevantes relativas a fundações, montagem, instalações elétricas e projetos. Assim, os elementos disponíveis ainda não permitem aferir, de forma segura, a formação do preço, sua compatibilidade com o mercado e a correspondência entre as cotações e o objeto final.

A concessionária apresentou, ao longo da instrução, alternativas econômicas distintas – aporte ou pagamento à vista, acréscimo de Parcela Remuneratória Mensal e parcelamento comercial. O expediente mais recente e a manifestação do CMOG indicam pagamento do CAPEX em 10 (dez) parcelas, acrescido de OPEX mensal. Deve ser definida, de forma expressa, a modalidade de recomposição pretendida e sua compatibilidade com o mecanismo de pagamentos, as garantias e a equação econômico-financeira da concessão, mediante memória de cálculo e manifestação do Verificador Independente.

A alteração pretendida também cria obrigação mensal recorrente de R$ 1.438,98 até o encerramento da concessão. Entretanto, os autos não apresentam o número de meses remanescentes nem, consequentemente, o valor global do futuro termo aditivo, formado pela soma do CAPEX ao OPEX de todo o período restante. Também deverá ser demonstrado que o OPEX proposto não se confunde com obrigação de operação e manutenção da usina fotovoltaica já remunerada pelo contrato original.

Além disso, o artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000 exige que a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa seja acompanhada da estimativa do impacto orçamentário-financeiro e da demonstração de adequação com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Assim, antes da manifestação jurídica conclusiva, a Secretaria Municipal de Finanças deverá indicar a dotação orçamentária pertinente, comprovar a disponibilidade de recursos e manifestar-se quanto ao impacto da obrigação no exercício corrente e nos subsequentes, considerando todo o período remanescente da concessão.

Tratando-se de alteração de contrato de parceria público-privada, com acréscimo de investimento e assunção de obrigação financeira continuada, mostra-se igualmente necessária a prévia autorização da autoridade competente. Recomenda-se a submissão do processo à autorização expressa do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, ressalvada a existência de delegação formal de competência. A manifestação favorável do CMOG, embora relevante, não substitui essa autorização.

Somente após a complementação da instrução será possível definir o cabimento do reequilíbrio, elaborar a minuta do termo aditivo e realizar a análise jurídica conclusiva de suas cláusulas e da regularidade da alteração contratual.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, esta Procuradoria Geral do Município opina, neste momento, pelo saneamento da instrução processual, sem aprovação definitiva do aditamento ou reconhecimento do direito ao reequilíbrio econômico-financeiro, recomendando-se a adoção das seguintes providências:

a) manifestação técnica circunstanciada da Secretaria Municipal de Obras e do CMOG, acompanhada de laudo, estudo ou relatório subscrito por profissional habilitado e da correspondente ART ou RRT, demonstrando, para cada imóvel, a inviabilidade da instalação nas coberturas, a necessidade dos carports e a adequação das áreas, fundações, quantitativos e especificações propostas;

b) esclarecimento técnico e contratual quanto à inclusão ou não dos carports no escopo e nos custos originais da concessão, com indicação do evento gerador, do risco contratualmente atribuído ao Poder Concedente e do fundamento específico para eventual recomposição;

c) apresentação de orçamento detalhado e memória de formação dos preços, com atualização e compatibilização das cotações em bases equivalentes, justificativa dos quantitativos por unidade, demonstração da razoabilidade dos valores de CAPEX e OPEX e correção do cronograma de parcelas;

d) manifestação do Verificador Independente sobre o cabimento e a metodologia do reequilíbrio, a modalidade de pagamento a ser adotada, a memória de cálculo do CAPEX e do OPEX, a repercussão na Parcela Remuneratória Mensal e a inexistência de duplicidade de remuneração;

e) encaminhamento dos autos à Secretaria Municipal de Finanças para indicação da dotação orçamentária, comprovação da disponibilidade de recursos, estimativa do impacto orçamentário-financeiro e manifestação quanto à adequação da despesa à legislação orçamentária;

f) submissão do processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para autorização expressa quanto ao prosseguimento do aditamento e à assunção da despesa dele decorrente, salvo se demonstrada delegação formal de competência; e

Cumpridas as providências anteriores, retorno dos autos ao Departamento de Licitações e Contratos para elaboração da minuta do termo aditivo, seguindo-se novo encaminhamento a esta Procuradoria Geral do Município para análise jurídica conclusiva.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Barretos, 20 de julho de 2026.

Cassiane de Melo Fernandes
Procuradora Geral do Município